



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

**מס' תיק: 7/155/2021
בש"א: 7/110/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כב' המפקח על רישום מקרקעין
ארז שטיינברג**

התובעים

1. ילין דרור ענת
 2. לינדנר אנדרס
 3. טויזר אברהם
 4. שמעון בן דוד
 5. ארוך מני
- באמצעות ב"כ: עו"ד עובד שי

נגד

הנתבעת

**נציגות הבית המשותף מרח' אריק אינשטיין 36-6, הרצליה
באמצעות ב"כ: עו"ד עודד פרץ**

החלטה

לפניי בקשת הנתבעת למחיקת סעיפים והוצאת מסמכים מתצהירי התובעים.

הרקע בתמצית:

1. התובענה דנן עניינה בבית המשותף ברחוב אינשטיין 36-6 בהרצליה, הידוע כחלקות 5 ו-6, 14-10 בגוש 7200, המכונה פרויקט "הרצליה הילס" (להלן: "**הבית המשותף**"). התובעים הם בעלי זכויות בבית המשותף והנתבעת היא נציגות הבית המשותף (להלן גם: "**הנציגות**"). הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.
2. במסגרת התביעה עתרו התובעים לסעד הצהרתי המורה לנתבעת לאפשר לכלל הדיירים עיון במסמכים ובחשבונות הקשורים בניהול הבית המשותף; כמו כן, עתרו התובעים לכך שיוכלו להתמודד לתפקיד חברות בנציגות הבית המשותף; כמו כן, ביקשו התובעים להורות על ביטול הסכם שנחתם, לשיטתם, שלא כדין ובחוסר סמכות בין הנציגות לבין חברה מסחרית בעניין השכרת חניון תת קרקעי הממוקם בשטח המשותף.
3. בכתב ההגנה נטען, בין היתר, כי יש לדחות את התביעה מאחר שבחירת הרכב חברי הנציגות נעשתה כדין ועל פי נוהל בחירות שאושר באסיפה הכללית של בעלי הדירות; עוד צוין שם כי ההחלטה על השכרת החניון התת קרקעי, אף היא, התקבלה כדין בהתאם לסמכויות האסיפה הכללית של בעלי הדירות; הנתבעת ציינה כי מסמכי ניהול הבית המשותף מצויים בידיה של חברת הניהול - עמה התקשרו בעלי הדירות בבית המשותף, וכי הנציגות אינה מתנגדת כי התובעים או מי מטעמם יעיינו במסמכים הרלוונטיים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/155/2021
בש"א: 7/110/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. ביום 3.1.22 התקיים בפני כב' המפקחת (כתוארה אז) א' שחל דיון קדם משפט, במסגרתו ניתן פסק דין חלקי הנותן תוקף להסכמות הצדדים בעניין עיון בספרי הנציגות. בהמשך, ניתנה החלטה המורה על הגשת ראיות. ביום 9.3.22 ולאחר חלוף המועד, הוגשו תצהירי עדות ראשית מטעם התובעים. בהחלטה מיום 20.3.22 נקבע כי הנתבעת תגיש את ראיותיה עד ליום 22.5.22.

5. ביום 24.4.22, טרם חלוף המועד להגשת ראיות מטעמה, הגישה הנתבעת בקשה למחיקת סעיפים והוצאת מסמכים מתצהירי עדות ראשית מטעם התובעים (להלן גם: "**הבקשה**"), כמו כן ביקשה הנתבעת ארכה להגשת הראיות מטעמה עד לאחר הכרעה בבקשה. טענתה המרכזית של הנתבעת היא כי סעיפים רבים מתצהירי התובעים הם בגדר הרחבת חזית אסורה, כמו כן נטען כי בתצהירי התובעים כלולות עובדות שארעו לאחר הגשת התביעה, וגם טענות עובדתיות המתייחסות לסוגיית העיון במסמכים שכבר ניתן לגביה פסק דין חלקי. יודגש כי הנציגות ביקשה, למעשה, למחוק את **מרבית** הסעיפים שבתצהירי התובעים.

6. ביום 15.5.22 הגישו התובעים תגובה לבקשה, במסגרתו נטען כי תצהירי התובעים כוללים פירוט והרחבה עובדתיים מותרים של העילות הנטענות בכתב התביעה ובכתבי טענות נוספים שהוגשו ולפיכך לא מדובר בהרחבת חזית אסורה, ובאשר למסמכים שמבוקש להוציאם נטען כי מדובר במסמכים שצורפו לכתב התביעה או במסמכים המצויים בידי הנתבעת ולפיכך אין כל מקום להוציאם.

7. ביום 22.5.22 ובשל עיכוב במתן ההחלטה בבקשה לאור מינויה של כב' המפקחת (כתוארה אז) א' שחל לבית המשפט, הגישה הנתבעת תצהירי עדות ראשית מטעמה, ללא התייחסות לטענות העובדתיות המהוות, לטעמה, הרחבת חזית אסורה, ותוך שמירת זכותה להגשת תצהיר משלים לאחר הכרעה בבקשה למחיקת סעיפים.

דיון והכרעה:

8. אקדים ואומר כי לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה, אני סבור שדין הבקשה להידחות ואין מקום להיעתר לסעד קיצוני וגורף של מחיקת הסעיפים בתצהירי התובעים והוצאת מסמכים, תוך ששמורה לנציגות הטענה בדבר הרחבת חזית אסורה. ואסביר.

9. בפסיקת בית המשפט העליון מהשנים האחרונות עולה באופן די ברור כי לרוב אין תוחלת בהכרעה בסוגיית מחיקת חלק מהסעיפים בתצהירי עדות ראשית או הוצאת מסמך זה או



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/155/2021
בש"א: 7/110/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אחר בשלב המקדמי. לעניין זה נפנה לדברי כב' השופט גרוסקופף מיום 2.5.22 ברע"א 2778/22 אליל 2000 שיווק וניהול בע"מ נ' ד. בי. אס. שירותי לוויין (1998) (נבו 2.5.22) –

"ויובהר, לרוב אין טעם שבית המשפט יעסוק בשאלת הרלוונטיות של האמור בתצהירים או בנספחים לנושא ההתדיינות במסגרת בקשות ביניים למחיקת סעיפים או להוצאת נספחים. דיון בבקשות אלה הוא לרוב מיותר, וכרוך בבזבוז זמן שיפוטי שלא לצורך, שכן ממה נפשך: אם העניין רלוונטי ממילא אין טעם בבקשה, שכן אין למחוק חלקים בתצהירים המתייחסים אליו או להוציא נספחים העוסקים בו; ואם העניין אינו רלוונטי, הרי שסעיפים ומסמכים העוסקים בו ממילא לא ישפיעו על תוצאות ההתדיינות, והדיון במחיקתם והוצאתם לא יעלה ולא יוריד (וראו גם עמדתו של השופט יצחק עמית כפי שהובעה ברע"א 368/13 הרשות הפלסטינית נ' נורז'יק ואח', פסקה 12 [פורסם בנבו] (23.4.2013)).

10. כמו כן, נפסק כי מחיקה של חלקים משמעותיים מתצהירים שניתנים מטעמים של בעלי דין עלולה לשבש ולסרבב את ההליך כולו (ר' רע"א 8007/20 חוצה צפון בע"מ נ' דבורה וענונו בסעיף 10 (נבו, 23.1.22)).

11. ברע"א (מחוזי ת"א) 11192-05-22 פרנקו נ' פרנקו (נבו, 8.5.22) נכתב כי –

"יצוין כי דווקא כאשר הערכאה הדיונית מחליטה כן למחוק חלקים מתצהיר עדות ראשית קיימת נטייה גדולה יותר להתערב בשלב הביניים על מנת למנוע ניהול הליך באופן שגוי וחסר, אך לא כאשר ההחלטה היא להותיר את התצהיר בשלמותו ולהכריע בסוגיית חזית המחלוקת בשלב מאוחר יותר."

12. בכל הנוגע לקבלת טענה בדבר הרחבת חזית, בשלב מקדמי של הדיון, קבע בית המשפט העליון ברע"א 8500/15 ד"ר שי ירקוני נגד עו"ד אבישי אליאש (נבו 7.2.16) כי:

"כשהטענה החשודה כהרחבת חזית אסורה מועלית בשלב מוקדם, נחלש במידה מסוימת הרציונאל של הכלל האוסר על הרחבת החזית, אשר כידוע נועד למנוע מצב שבו בעל דין "יופתע" על ידי הצד שכנגד וכן לאפשר לאותו בעל דין להיערך כראוי להתמודדות עובדתית ומשפטית עם הטענות המועלות על ידי הצד שכנגד [ראו: רע"א 6814/15 נויה יהלומים בע"מ נ' יהלומי מזל נ.א בע"מ, פסקה 8 (21.12.2015) והאסמכתאות שם]. באופן דומה, בנסיבות שבהן הטענה החשודה כהרחבת חזית מועלית בשלב מוקדם, פוחת גם החשש שמא העיכוב בהעלאת הטענה הוביל לניהול הליכי סרק ולבזבוז משאבים שיפויים. אמנם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/155/2021
בש"א: 7/110/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לא די בעיתוי המוקדם כשלעצמו כדי לקבוע כי טענה פלונית אינה מהווה הרחבת חזית, אך בנסיבות העניין יש בו, כשהוא מצטרף לטעם הראשון עליו עמדתי לעיל, כדי להצדיק התערבות בהחלטתה של הערכאה הדיונית".

13. לאמור לעיל יש להוסיף כי בהתאם לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 מפקח על רישום מקרקעין הדן בסכסוך רשאי לסטות מסדרי הדין ומדיני ראיות אם ראה שהדבר יועיל לגילוי האמת ולעשיית צדק.

14. לענייננו, ובהלימה לפסיקת בית המשפט העליון, אני סבור כי נכון יותר, בשלב זה, להותיר את התצהירים בשלמותם, ולהכריע בסוגיית חזית המחלוקת בשלב מאוחר יותר, זאת הגם שדומה כי אין חולק שטענות עובדתיות מסוימות שפורטו בתצהירים לא צוינו בכתב התביעה. באופן דומה, לא מצאתי לנכון להורות על הוצאת המסמכים שצורפו כנספחים לתצהירים מטעם התובעים.

מובן שאין באמור כדי למנוע מהנציגות, או מהתובעים, להעלות טענה בדבר הרחבת חזית אסורה בשלב הסיכומים. כמו כן, מובהר כי מלוא טענות הצדדים שמורות להם לרבות כל טענה בעניין קבילות, משקל או רלוונטיות של המסמכים.

15. לאור התוצאה שאליה הגעתי איני עושה צו להוצאות.

ניתן בלשכתי, בהיעדר הצדדים, היום, י"ט בתמוז תשפ"ב, 18 יולי 2022. עותק יומצא.

ארז שטיינברג
מפקח על רישום מקרקעין
נתניה